



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cerai Gugat –perselisihan dan pertengkaran terus menerus –diakui oleh Tergugat - dikabulkan –bain sughra

P U T U S A N

xxxx/Pdt.G/2011/PA.Slw

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan agama di Slawi telah memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama dan telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara gugatan cerai antara ; -

PENGGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan swaata, bertempat tinggal di xxxx Kabupaten Tegal, memberikan kuasa kepada **AJIJAR, SH.**, Advokat/Pengacara, beralamat di Perumahan Griya Palm Asri I Blok E No.5 Desa Pedagangan, Kecamatan Dukuhwaru, Kabupaten Tegal, Selanjutnya disebut sebagai **"PENGGUGAT"** ;-

Berlawanan dengan

TERGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan sopir, bertempat tinggal di xxxx Kabupaten Brebes, selanjutnya disebut sebagai **"TERGUGAT"**;

- Pengadilan Agama tersebut ;
- Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;
- Setelah mendengar keterangan-keterangan di dalam persidangan ;



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Januari 2011 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi pada tanggal 13 Januari 2011 dengan register perkara Nomor : xxxx /Pdt.G/2011/PA.Slw, telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut ;

- . Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 12 Desember 2006 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 786 / 09 / XII / 2006. tanggal 13 Desember 2006.
- . Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan janji / sighthot taklik talak.
- . Bahwa setelah pernikahan, Penggugat dan Tergugat tinggal dan hidup bersama di rumah kediaman orangtua Penggugat yang terletak di Desa xxxx selama sekitar 2 tahun, kemudian tinggal di rumah orangtua Tergugat di Desa xxxx selama sekitar 3 bulan dan terakhir tinggal di rumah orangtua Penggugat di Desa xxxx selama sekitar 6 bulan.
- 4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah bercampur (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang diberi nama : ANAK, sekarang telah berumur 3 tahun dan ikut Tergugat
- .
.
- . Bahwa semula kehidupan rumahtangga Penggugat dengan Tergugat berjalan cukup harmonis, namun sejak sekitar bulan Oktober 2007, antara Penggugat dengan Tergugat sering timbul perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena, antara lain :
 - 5. 1. Masalah ekonomi, dimana Tergugat yang bekerja sebagai sopir Bajaj di Jakarta hanya memberi nafkah perbulan sekitar Rp.200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) per bulan sehingga tidak mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari, apalagi pada saat itu Penggugat sedang hamil 7 bulan sehingga butuh biaya untukpersiapan kelahiran anak.
 - .2. Tergugat sering menyakiti badan Penggugat dengan cara memukul dengan tangan.
 - .3. Tergugat telah merusak / merobek buku nikah.
- 6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada sekitar bulan September 2009, akibat pertengkaran tersebut kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan membawa anak secara paksa dan pulang kembali ke rumah orangtuanya di xxxx, Brebes sampai sekarang.
- . Bahwa sampai sekarang antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama sekitar 1 tahun 4 bulan, selama pisah tempat tinggal Tergugat sudah tidak memberi nafkah dan tidak mempedulikan lagi kepada Penggugat.
- . Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumahtangganya dengan Tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- . Bahwa atas hal-hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumahtangga Penggugat dengan Tergugat seperti tersebut di atas, Penggugat siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dimuka sidang.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat berkesimpulan bahwa rumahtangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, olehkarenanya Penggugat memohon kehadiran Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

- . Mengabulkan gugatan Penggugat.
- . Menetapkan jatuh talak satu dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
- . Membebankan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri, selanjutnya Majelis Hakim telah memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melakukan Mediasi dengan Hakim Mediator **H. HASAN HUMAIDI, SH.** yang telah dilaksanakan pada tanggal 08 Juli 2011, namun upaya tersebut tidak berhasil (gagal) kemudian Majelis Hakim juga telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak dian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya dipertahankan Penggugat ;-

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut ;-

- Bahwa semua dalil gugatan Penggugat adalah benar, namun Tergugat menyatakan keberatan bercerai dengan Penggugat, karena Tergugat kasihan sama anak;-

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguhkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut ;

A. Alat bukti surat yaitu ; -

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Penggugat Nomor : 332814.440887. xxxx, tanggal 28 September 2009. Alat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya ditandai dengan P.1 ; -

2. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 786/09/XII/2006, tanggal 13 Desember 2006, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya ditandai dengan P.2 ;

B. Alat bukti saksi, yaitu ;

1. **SAKSI I**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di xxxx Kabupaten Tegal, di bawah sumpahnya saksi menerangkan hal-hal sebagai berikut ;-

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2006, kemudian hidup bersama terakhir di rumah saksi selama ± 6 bulan, dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar masalah kekurangan ekonomi, lalu keduanya berpisah tempat tinggal selama ± 1 tahun 6 bulan, dimana Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat, tidak pernah pulang, tidak kirim nafkah dan sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi ;-
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar baik kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dengan Tergugat lagi;

2. **SAKSI II**, umur 30 tahun, agama Islam, Pekerjaan buruh, b ertempat tinggal di xxxx, Kabupaten Tegal, dibawah sumpahnya saksi menerangkan hal-hal sebagai berikut;-

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi Adalah tetangga Penggugat;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2006, kemudian hidup bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat selama $\pm$ 6 bulan, dan telah dikaruniai 1 orang anak yang sekarang ikut dengan Tergugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar masalah kekurangan ekonomi, lalu keduanya sudah pisah tinggal selama $\pm$ 1 tahun 6 bulan, dimana Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat, tidak pernah pulang, tidak kirim nafkah dan sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut diatas, Penggugat dengan Tergugat juga telah menghadirkan keluarga masing-masing bernama KELUARGA PENGGUGAT (ayah Penggugat), umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Bulakwaru, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal dan KELUARGA TERGUGAT (ibu Tergugat), umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Kebon Agung, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Brebes menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar disertai pemukulan masalah kekurangan ekonomi yang berakibat keduanya berpisah tempat tinggal selama $\pm$ 1 tahun 6 bulan, dan sudah berusaha menasehati kedua belah pihak agar kembali baik, namun upaya tersebut tidak berhasil dan keluarga sudah tidak sanggup mrukunkan Penggugat dengan Tergugat lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menerangkan tidak akan mengajukan alat bukti maupun keterangan lagi, kemudian mohon putusan ; -

Menimbang, bahwa hal-hal selengkapnya dapat dilihat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian, maka telah dianggap termuat dan menjadi bagian tak terpisahkan dari putusan ini ; -

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas; -

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melakukan Mediasi dengan Hakim Mediator **H. HASAN HUMAIDI, SH** yang telah dilaksanakan pada tanggal 08 Juli 2011, namun upaya tersebut tidak berhasil (gagal) kemudian Majelis Hakim juga telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak, tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap melanjutkan gugatannya; -

Menimbang, bahwa berdasarkan tidak ada eksepsi dari Tergugat dan bukti P.1 tersebut diatas, telah terbukti tempat kediaman Penggugat berada di wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Slawi, maka Pengadilan Agama Slawi berwenang memeriksa gugatan Penggugat aquo. Oleh karenanya secara formil dapat diterima. Hal ini sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ; -

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan jawabannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa dalil gugatan Penggugat adalah benar, namun Tergugat menyatakan keberatan bercerai dengan Penggugat; -

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat yang dikuatkan dengan bukti P.2 berupa foto copy Kutipan Akta Nikah tersebut diatas, maka telah terbukti menurut hukum sejak tanggal 12 Desember 2006 Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) terikat perkawinan yang sah;

Menimbang ,bahwa untuk dapat mengetahui lebih jelas mengenai kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi yang telah memberi keterangan dibawah sumpahnya sebagaimana tersebut diatas dan nilai keterangan saksi saksi tersebut pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar masalah kekurangan ekonomi, lalu keduanya sudah berpisah tempat tinggal selama $\pm$ 1 tahun 6 bulan, tidak pernah pulang, tidak kirim nafkah dan sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat yang dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi, maka Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya bahwa telah ternyata dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar masala kekurangan ekonomi, dan keduanya sudah berpisah tempat tinggal selama $\pm$ 1 tahun 6 bulan tanpa saling memperdulikan lagi ;-

Menimbang, bahwa dengan kondisi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang telah pecah, sudah tidak ada keharmonisan lagi, sudah tidak ada rasa saling kasih sayang dan saling membutuhkan antara suami isteri tersebut khususnya didalam saling memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak terhadap lainnya, sehingga tujuan perkawinan untuk untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tujuan perkaawinaan untuk membina rumah tangga yang sakinah penuh dengan mawaddah dan rahmah sesuai dengan Al-Qur'an Surat Ar-Ruum ayat 21, sudah sulit tercapai dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali antara Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sudah terdapat cukup alasan untuk memutuskan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dan oleh karenanya gugatan Penggugat pada petitum 2 tersebut diatas selayaknya untuk dikabulkan. Hal ini sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan sejalan pula dengan sebuah pendapat dalam Kitab Fiqhus Sunnah Juz : 248, yang artinya sebagai berikut ;-

"Bahwa sesungguhnya boleh bagi seorang isteri minta kepada Hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan dasar tuntutan bahwa apabila telah ternyata didalam perkawinan terdapat kemadlaratan, dimana suami isteri tersebut sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga itu dan Hakim sudah tidak dapat mwndamaikan suami isteri tersebut, maka Hakim menceraikannya dengan talak satu Bain"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Tergugat untuk bercerai dengan Penggugat sebagaimana tersebut diatas, ternyata Tergugat tidak dapat menguatkan dalil-dalil sangkalannya baik dengan bukti surat maupun saksi-saksi, oleh karenanya sangkalan Tergugat (keberatan bercerai dengan Penggugat), patut untuk dikesampingkan;

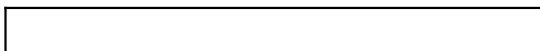
Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang elah dirubah dan ditambah Undang Undang Nomor 3 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat ; -

Mengingat akan ketentuan didalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'ie yang berkaitan dengan perkara tersebut ; -

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat; -
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in dari Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Kantor Urusan Agama dimana Penggugat dengan Tergugat menikah;-
4. Membebankan biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 431.000,- (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah) kepada Penggugat ;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Slawi pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2011 M bertepatan dengan tanggal 17 Sya'ban 1432 H, oleh kami **Drs. H. FATKHUL YAKIN, SH MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi **Drs. ROHUDI, MH.** dan **Drs. NURYADI SISWANTO, MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **BUSTOMI, SH.** sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat ;





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA I

Drs. ROHUDI, MH.

HAKIM ANGGOTA II

Drs. NURYADI SISWANTO, MH.

HAKIM KETUA

Drs. H. FATKHUL YAKIN, SH MH.

PANITERA PENGGANTI

BUSTOMI, SH.

Perincian Biaya Perkara

1. Biaya Pencatatan
2. Biaya Panggilan
3. Biaya Proses
4. Biaya Administrasi
5. Biaya Materai

Jumlah

Rp.	30.000, -
Rp.	340.000, -
Rp.	50.000, -
Rp.	5.000
Rp.	6.000, -
Rp.	431.000, -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)